

1521739-81.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... em seu nome. Só não assinou o tráfico, por causa da pandemia. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1521739-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260107/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 27607901 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2260107 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ MARCONI NASCIMENTO DA SILVA

Vítima:

EDSON MUNIZ BARBOSA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

06/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 6 de dezembro de 2022 às 14h10min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). FLÁVIA A. CHERUBINI FOGAÇA BRAGA

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON

Réu: LUIZ MARCONI NASCIMENTO DA SILVA

Vítima: EDSON MUNIZ BARBOSA

Testemunha/A: PETER MRIOSA

Testemunha/A: PAULO DE QUADROS PAIXÃO

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

O réu foi citado e tem ciência do teor da denúncia e, ainda, desejou a nomeação da Defensoria Pública em seu favor.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Considerando a manifestação do acusado, NOMEIO para a sua defesa os Defensores Públicos atuantes nesta vara. Anote-se.

Pelo Dr. Defensor Público foi dito que: MM. Juiz, o acusado é inocente, o que será provado no decorrer da instrução probatória. Outrossim, arrolo as mesmas testemunhas da acusação, pugnando por eventual acréscimo ou substituição do rol.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. No mais, não estão presentes quaisquer hipóteses que autorizem a absolvição sumária, previstas no art. 397 e seus incisos do Código de Processo Penal. Necessária, portanto, a instrução probatória, a fim de apurar a autoria, a conduta, a culpabilidade e a responsabilidade penal do acusado ante os fatos delituosos descritos na denúncia, cujo recebimento anterior ora ratifico.

Iniciados os trabalhos, foram ouvida(s) a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva da testemunha PAULO DE QUADROS PAIXÃO, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, encerrada a instrução, verifico que a denúncia procede. Devidamente comprovadas autoria e

materialidade do delito de roubo tentado descrito na denúncia, pela prisão em flagrante do acusado, logo em seguida aos fatos. A vítima reconheceu o acusado e narrou que parou o veículo, quando foi abordado por uma moto com dois rapazes, o acusado estava com a mão embaixo da blusa e anunciou o roubo. Percebeu que seria assaltado, entrou no carro e avisou uma viatura que estava no local. Após cerca de 15 minutos recebeu notícia de que tinha sido preso. O policial Peter Mariosa participou da prisão do acusado. Disse que estava em operação nas proximidades, quando passou um carro e disse que estaria acontecendo roubo. Em sequência apareceu a vítima e contou como foi. Com as características, localizou o acusado na moto. Um outro indivíduo correu. Efetuaram abordagem. O acusado no momento negou os fatos. No DP ele acabou confessando a tentativa de roubo. A vítima disse que ele simulou estar armado. O acusado Luiz, durante seu interrogatório em juízo confessou os fatos. Disse que simulou estar armado, anunciou o roubo, mas a vítima reagiu e saiu com o carro. Logo em seguida foi preso pelos policiais. Está muito arrependido. Estas as provas. A vítima foi firme ao narrar o roubo e reconhecer o acusado. Conforme cediço em delitos de roubo a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Ela deve merecer todo o crédito, não havendo provas nos autos de que a vítima tivesse qualquer razão para mentir e incriminar pessoas inocentes, ainda mais em se tratando de desconhecidos. Não bastasse, foi corroborada pelo depoimento do policial e pela confissão do réu. Assim, entendo comprovada autoria e materialidade, sendo a condenação de rigor. Na aplicação da pena, considerando as circunstâncias judiciais entendo possível a aplicação da pena base no mínimo legal. Na segunda importante se reconhecer a reincidência. Na terceira, requeiro seja reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas bem como a tentativa. Por fim, ante a gravidade do delito praticado e a reincidência do acusado, requeiro a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Diante do exposto, requer o Ministério Público seja a presente ação julgada Procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, fixação de regime diverso do fechado e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. LUIZ MARCONI NASCIMENTO DA SILVA, qualificado à pág. 14, viu-se denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de setembro de 2022, no período da manhã, na Rua Ciro Machado, número incerto, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, com vínculo subjetivo, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida mediante simulação do porte de arma de fogo, diversas mercadorias armazenadas no interior do veículo automotor Ford/Fiesta Flex, placa DVC-3468, de propriedade da empresa Shoppe, representada por Edson Muniz Barbosa, não vindo a consumir o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, LUIZ e o indivíduo desconhecido, que ocupavam um motociclo vermelho, placa indefinida, visualizaram Edson a bordo do veículo Ford/Fiesta, placa DVC-3468, fazendo entrega de mercadoria, e resolveram praticar um roubo. Para tanto, LUIZ e seu comparsa, agindo em concurso e identidade de propósitos, aproximaram-se da vítima e a abordaram, tendo um deles colocado a mão por dentro da blusa, simulando estar armado, afirmando que iria levar as mercadorias. Na ocasião, os roubadores tentaram abrir a porta. Nesse instante, Edson acelerou o automóvel e se evadiu do local, sem que LUIZ e o coautor conseguissem subtrair os bens lá alocados. Em seguida, encontrou uma viatura da polícia militar e comunicou sobre o ocorrido, repassando, inclusive, as características físicas dos autores e do veículo utilizado na empreitada criminosa. De posse das informações, os agentes encetaram diligências, até que na Rua João Machado de Oliveira, se depararam com duas motocicletas, sendo uma vermelha, ocupada por dois indivíduos não identificados e outra preta [Honda/Cg 150 Titan, placa DRV7329], ocupada por LUIZ. Na oportunidade, o denunciado e seus

comparsas, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, tendo o acusado, no entanto, sido detido. Em revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado em posse de LUIZ. A vítima compareceu na Delegacia de Polícia e efetuou o reconhecimento pessoal, (fl. 17). Interrogado, o acusado negou a prática do delito (fl. 08). A denúncia foi recebida e, após a citação do acusado, este apresentou resposta à acusação, pela Defensoria Pública. Não foram antecipadas teses defensivas e, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e admitido o início da instrução. Durante a instrução, foram ouvidos o ofendido e o policial militar Peter e, após desistência pelas partes da oitiva da testemunha remanescente, homologada por este juízo, foi realizado o interrogatório do acusado. Dada como superada a fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Ponderou, ainda, acerca da dosimetria das penas e da fixação de regime inicial para a pena privativa de liberdade. A Defesa, por seu turno, acompanhou o Parquet quanto ao mérito, formulando somente pedidos atinentes à dosagem das penas, da fixação de regime inicial para a pena corporal e do direito de recorrer em liberdade. É o sucinto relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE, devendo o réu ser condenado pelo roubo majorado tentado. Do percuciente exame do acervo probatório reunidos nos autos, infere-se, seguramente, que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas. A materialidade restou devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, sendo corroborada pelo restante da prova, especialmente pelas seguras palavras da vítima em solo policial e dos relatos judiciais coerentes do ofendido e do policial militar Peter. A autoria também é certa e inquestionável. Além dos elementos contundentes reunidos nestes autos, confirmados em juízo, interrogado, o réu LUIZ MARCONI NASCIMENTO DA SILVA confessou a prática do crime. Tentou roubar, não tinha arma. Só simulou com a mão na blusa. A vítima percebeu que ia ser assaltada e fugiu. Tentou fugir, mas foi detido. Está arrependido. Sua mãe é surda-muda, o seu filho é pequeno, é mecânico. Estudou até à sétima série. O seu pai tentou matar a sua mãe e a sua mãe ficou surda-muda. Tem filho, não está registrado em seu nome. Só não assinou o tráfico, por causa da pandemia. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de tê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi

corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial”. (Júlio Fabbrini Mirabete – Processo Penal – ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. Corroborando o teor da confissão, temos ainda as firmes palavras da vítima. O ofendido Edson Muniz Barbosa, ouvido em juízo, disse que reconhece o acusado, o qual foi perfilado com outras 2 (duas) pessoas. Não tem dúvida alguma. Parou o veículo, para fazer entregas, quando dois indivíduos chegaram em uma moto e o abordaram, com a mão debaixo da blusa. Evadiu-se do local, avistou a viatura da ROCAM que, ato contínuo, foi atrás dos meliantes. Eles falaram que iam levar os bens, simularam estar armados, colocaram as mãos dentro do bolso da blusa, fizeram gestos como se estivessem armados. Percebeu que ia ser assaltado, entrou no carro e saiu correndo, anotou o destino da motocicleta, avistou a viatura e denunciou os meliantes. Alguns minutos depois, recebeu a ligação do policial militar. O acusado estava pilotando a motocicleta. Ele estava em outra motocicleta, quando ele foi preso. Reconheceu ele na delegacia. Foram 2 homens numa motocicleta. Foi abordado pelos 2 (dois). Perguntaram que o estava carregando no veículo, tentou dissimular, disse que só levava coisa barata, eles olharam e disseram que iam levar a mercadoria. Eles estavam de blusas e capuzes. Dava para ver os rostos dos dois. Eram blusas de moletom. A motocicleta era preta. Na delegacia, o acusado estava perfilado com outros 3 (três) indivíduos, salvo melhor memória. Reconheceu-o pelas vestes. Reconhece ele pela delegacia. Reconhece ele como a pessoa que participou do roubo. Foi muito rápida a ação. Viu o rosto do roubador, mesmo que por um breve tempo. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da “societas sceleris”, isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson.” (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que a vítima tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Ainda, o policial militar Peter Mariosa, ouvido em juízo, disse que estava em operação na área do Capão Redondo, estava estacionado numa avenida, passou um carro e o seu condutor disse que estavam roubando ali embaixo, o condutor indicou o endereço, avisou o seu parceiro, em seguida, veio a vítima, disse que foi vítima de roubo tentado, que conseguiu se desvencilhar, a vítima repassou as características dos indivíduos e, nem 1 (um) minuto depois, encontrou o acusado, o outro comparsa estava de blusa vermelha e

empreendeu fuga. O acusado tentou fuga, acelerou na direção do depoente, acompanhamento por 10 (dez) minutos, o acusado bateu numa viela e conseguiu detê-lo. O acusado ficou negando, no começo. No distrito policial, o acusado confessou a tentativa de roubo, achou que a vítima era escolta armada. A vítima chegou a simular arma de fogo. O outro indivíduo se evadiu para dentro do mato. O acusado tinha as características, estava de moletom de cor cinza, com a motocicleta, narradas pela vítima. A vítima reconheceu o acusado. A cor da moto era preta. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. A causa de aumento do concurso de agentes é incontestada, pois provado que roubo contou com a participação efetiva do acusado e de seu comparsa, circunstância confirmada pelas palavras do ofendido e do denunciado, bem como o atestar da presença de outro criminoso pelo policial, ouvido nesta data. Indiscutível a adesão e solidariedade do réu e do seu comparsa à empreitada delituosa, estando presente o liame subjetivo e aos demais requisitos configuradores do concurso de agentes. Por fim, o crime foi tentado, considerando o iter criminis percorrido, o qual não chegou ao seu momento consumativo. Assim, provadas a materialidade e autoria do delito de roubo, deve ser condenado o acusado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Por fim, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, passo à fase de dosimetria das penas. DOSIMETRIA. Em ilações iniciais, tem-se que o réu é reincidente, circunstância que será considerada somente na próxima fase, sob pena de incidir em insofismável bis in idem. Superadas aquelas ponderações, na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que estes se encontram dentro da normalidade. Desta feita, fixo as penas-base nos seus mínimos legais, quais sejam, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão e, com esta, neutralizo a agravante da reincidência. Na terceira fase, incide causa de aumento especial (concurso de agentes), motivo pelo qual aumento as penas no mínimo de 1/3(um terço), majorando-as para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Ainda, incide a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal) e, considerando o iter criminis percorrido, o qual ficou equidistante entre o momento inicial e o momento consumativo, diminuo as penas pela metade, reduzindo-as para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no piso, tornando-as definitivas nesse quantum, à ausência de outras circunstâncias e causas que pudessem interferir na dosimetria. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Apesar da gravidade em abstrato do crime, levando em conta ser o acusado portador de circunstâncias judiciais não totalmente desfavoráveis, bem como quantidade da pena corporal aplicada, atento aos critérios

do artigo 33 e seus §§, do Código Penal, levando em conta a confissão espontânea o arrependimento sincero demonstrado pelo réu, assim como a natureza do delito e a quantidade da pena fixada, inferior a quatro anos, excepcionalmente, entendendo cabível, a fixação do regime SEMIABERTO para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, que se apresenta, neste caso, como compatível com suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repressão criminal na espécie. Por ser reincidente e contar com pena em aberto, não faz jus ao "Sursis" ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo a medida socialmente recomendável e suficiente para a justa reprimenda. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado LUIZ MARCONI NASCIMENTO DA SILVA, qualificado à pág. 14, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal. O réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a fase de instrução. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade e periculosidade, e permanecendo presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade. De rigor, portanto, a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Oficie-se, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra. Taxa judiciária pelo réu. Contudo, isento-o do seu pagamento, fazendo-se presumir sua miserabilidade jurídica, considerando ser assistido pela Defensoria Pública. Com relação ao veículo automotor apreendido nestes autos, Sem embargo, entendo que a identificação do proprietário terceiro de boa-fé do veículo e a sua restituição cabem à d. Autoridade policial. Portanto, em relação ao veículo que remanesce apreendido nestes autos, oficie-se à autoridade policial se houve sucesso na obtenção da qualificação completa do proprietário do veículo automotor e se este foi restituído a ele. Caso permaneça apreendido o veículo e sem identificação clara do proprietário, decorridos 90 (noventa) dias do trânsito em julgado, informar se o veículo se encontra em condições razoáveis de dirigibilidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não tenha sido identificado o seu proprietário: A. Constatadas condições razoáveis de dirigibilidade e a ausência de sinais de adulteração do veículo automotor, fica liberado para venda em leilão judicial. B. Constatado estado avançado de deterioração do veículo, nesta hipótese, fica decretado o seu perdimento e determinada a sua compactação e venda em leilão judicial do veículo automotor como sucata, depositando-se o saldo em conta judicial única, nos termos do § 3º, do artigo 516, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação do d. Defensor Público, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com

encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EUiu23StZw1AvyU0h_lhJbwBpoabl92YuCtQRXamyQDNDQ

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Ee1RhDDo_exJup3Tl5t68NABw9x3FR5xA8Gjla0jJ3nt8g

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EYJcYdrSk5BKnyvwssOpPI0B222GjWfK0owStAQXzIJ-hQ

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA